Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Autos n° 0806969-45.2024.8.12.0002
Ação: Procedimento Comum Cível

Vistos etc.

Adriana Rolim Pereira Rocha, já qualificada na inicial, ingressou com ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em desfavor de **Bradesco Saúde S/A**, também qualificada, para autorização do custeio do medicamento TIVDAK 40 mg, reembolso de R$ 1.543.235,09 referente as compras já efetuadas e pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais. Narra ser portadora de neoplasia metástica de colo uterino (CID10-C53) e após passar por sessões de quimioterapia e de imunobiológicos sem sucesso, foi internada para cirurgia de urgência e diagnosticada com obstrução tumoral por massas na cabeça do pâncreas, com a solicitação pela médica assistente do medicamento TIVDAK (Tisotumabe Vedotin), para sobrevida e paliativo. A medicação não é vendida no Brasil e não tem autorização da Anvisa, com necessidade de importação dos Estados Unidos. Nos meses de fevereiro a maio adquiriu o remédio, mas devido ao alto custo, pediu o reembolso à parte ré, com a negativa por ausência de previsão contratual. Tais fatos lhe ocasionaram danos morais. Pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para o custeio da compra do medicamento, no valor de R$ 361.574,15 em 10.7.2024. Ao final, pede a procedência dos pedidos com a condenação dos consectários legais (f. 1-24). Instruiu com os documentos de f. 25-615.

Intimação para regularização da representação processual e comprovação do recolhimento das custas (f. 622), cumprida às f. 625-6.

Indeferimento da tutela de urgência e ordem para

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

citação da requerida (f. 627-34).

Juntada de documentação suplementar (f. 650-74).

Aditamento à inicial quanto ao valor do reembolso de R$ 1.640.235,09 (f. 678-82). Anexou documentos (f. 683-8).

Pedido de reconsideração da decisão de tutela de urgência (f. 690-3).

Audiência de conciliação sem composição (f. 710).

Em contestação, Bradesco Saúde S/A afirma inexistir dever de cobertura de medicamento importado sem registro na Anvisa, razão pela qual negou o reembolso. Aduz que está obrigada somente a custear os procedimentos e materiais previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) e o fármaco desprovido de registro na Anvisa está excluído do contrato, portanto, agiu no exercício regular do seu direito. Argumenta que o reembolso é pago de acordo com o limite contratual, com a definição do cálculo segundo as condições gerais da apólice contratada e nas situações de emergência/urgência quanto o atendimento é prestado fora da rede credenciada. Cita que é plenamente possível o estabelecimento de limitações. Insurge-se com os danos morais e a inversão do ônus da prova. Por fi, requer a improcedência dos pedidos iniciais e na eventualidade, a aplicação dos juros de mora a partir da citação, correção monetária contada da propositura da ação e honorários sucumbenciais em patamar mínimo (f. 712-32). Anexou documentos (f. 733-1.117).

Impugnação à contestação (f. 1.121-37).

Ofício do TJMS, com comunicação de improvimento do agravo de instrumento da parte autora (f. 1.138-50).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, pois sem necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

A questão posta em julgamento é sobre obrigação da parte ré de fornecer o medicamento Tivdak 40mg por tempo indeterminado, além do reembolso dos valores pagos e danos morais calcada em sua negativa.

I) Da aplicação do CDC:

A relação entre as partes é de consumo e a requerida deve ser entendida como prestadora de serviço, por expressa disposição legal, de acordo com o que dispõe o artigo 35-G, da Lei n.º 9.656/98: *'Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990"*. Nesse sentido, já decidiu o E. TJMS:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A PARTE AUTORA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS COMPROVADAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO DA CASSEMS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE FLODOALDO MORENO JÚNIOR E FLODOALDO MORENO. PROVIDO.* ***Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35, da Lei n. 9.656/1998, pois envolvem típica relação de consumo*** *. Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. A Lei n. 9.656/98 é aplicável à hipótese dos autos, independentemente de ter havido a adequação do contrato firmado entre as partes a esta legislação, por se tratar de pacto de trato sucessivo. (...)"* Sem destaque no original (TJMS. Apelação n. 0803099-13.2016.8.12.0021, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 30/04/2019, p: 23/05/2019, grifei).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

A atividade fim da requerida é assegurar que a autora receba tratamento médico assim que dele necessite, logo, é prestadora de serviços e a relação é de consumo, assim, aplica-se o CDC. Importa ressaltar que a inexistência de cláusulas abusivas, não afasta a aplicação da Lei Consumerista, implica somente na manutenção dos termos da avença.

II) Da obrigação de fazer:

Adriana Rolim Pereira Rocha foi diagnosticada com carcinoma espinocelular p16 e HPV positivos, com comprometimento linfonodal intenso, provável origem em colo uterino, com indicação do fármaco Tivdak (tisotumabe vedotin) como única opção terapêutica viável e com resposta expressiva por exames de imagens e benefício clínico inequívoco, segundo relatório médico de f. 50.

É também beneficiária do seguro coletivo de reembolso de assistência médico-hospitalar da ré Bradesco Saúde S/A (f. 52-84), que prevê na cláusula 3.2 – Cobertura Ambulatorial (f. 65):

> **3.2. Cobertura Ambulatorial**
> A Seguradora custeará, através de reembolso dentro dos limites estabelecidos no contrato ou, alternativamente, por meio de pagamento direto à rede referenciada, por conta e ordem do Segurado, as despesas realizadas com consultas médicas, exames e terapias, bem como as decorrentes de cirurgias ambulatoriais que não necessitem de internação hospitalar, inclusive as oftalmológicas e as relativas ao planejamento familiar.
> Serão custeados, ainda, os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e os medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, de acordo com as condições estabelecidas nas Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como equipamentos coletores e adjuvantes para colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina, através de reembolso dentro dos limites estabelecidos no contrato.

A autora adquiriu o medicamento indicado por sua médica através da empresa World Médica Serviços de Consultoria Ltda, em 9 de fevereiro e 4 de abril de 2024, nos valores de R$ 38.836,69 e R$ 35.055,24, entretanto, ocorreu a negativa do reembolso pela parte ré, sob a justificativa que se trata de despesa com produto importado não nacionalizado (f. 315 e 297).

O cerne da questão é a obrigatoriedade da seguradora de saúde ré em fornecer e/ou pagar o fármaco de origem estrangeira e sem registro na ANVISA.

O artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, dispõe ser permitida a exclusão da cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

de unidade de saúde, **com exceção** dos medicamentos antineoplásicos orais constantes do artigo 12, inciso I, alínea "c", do mesmo diploma legal. Vejamos:

> '***Art. 10.*** *É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,* ***exceto*** *: (...)* **VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;** (...) ***Art. 12.*** *São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...)* ***c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes"*** *.*

O Tema 990, do Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese: *"As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA"* . Confira-se o julgado representativo:

> *"RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

> *plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC".* (REsp n. 1.726.563/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, REPDJe de 3/12/2018, DJe de 26/11/2018).

O fundamento da tese fixada pelo STJ no Tema 990 ,para afastar a obrigação de fornecimento de medicamento importado e não nacionalizado, foi a obediência às normas que regulam a saúde pública e a insegurança sanitária que poderia ocasionar a importação de medicamento sem o devido registro na ANVISA.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça firmou, em inúmeras decisões, através da técnica da distinção, o entendimento de que ainda não ser registrado na Anvisa, a autorização da agência reguladora para a sua importação excepcional, sob prescrição médica, evidenciaria a segurança e a eficácia do medicamento e afastaria a aplicação da tese firmada no Tema 990. Neste sentido os julgamentos a seguir:

> *"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONAL AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. "Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt no REsp n. 2.036.691/MG, relator Ministro Documento eletrônico VDA39315605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/11/2023 14:43:57 Publicação no DJe/STJ nº 3768 de 30/11/2023. Código de Controle do Documento: f18fe40e-be58-41d7-8bbe-3b6477a054ed MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). ***5. Para a jurisprudência do STJ, "a autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos***

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76" (REsp n. 1.886.178/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021) *. 6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado" (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 7. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do tratamento para o câncer, mediante a prescrição de medicamento de importação autorizada pela ANVISA, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior. 8. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 9. Agravo interno que se nega provimento.* (AgInt no REsp n. 2.081.029/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚ MULA 282/STF. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. ATENDIMENTO AO CONCEITO DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS (SBE) DO ROL TAXATIVO MITIGADO E DO ROL EXEMPLIFICATIVO COM CONDICIONANTES. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 16/09/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/11/2021 e atribuído ao gabinete em 25/08/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

tratamento da doença que acomete a beneficiária, o qual, não consta no rol da ANS e, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022. 5. Segundo o entendimento consolidado pela 2ª Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). Documento eletrônico VDA39315605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/11/2023 14:43:57 Publicação no DJe/STJ nº 3768 de 30/11/2023. Código de Controle do Documento: f18fe40e-be58-41d7-8bbe-3b6477a054ed 6. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. 7. ***Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (PURODIOL 200mg/ml) prescrito à beneficiária do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela***

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

> ***operadora de plano de saúde***. *8. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível, em determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato, por não configurar conduta ilícita capaz de ensejar o dever de compensação. 9. Hipótese em que a atuação da operadora esta revestida de aparente legalidade, a afastar a ocorrência do ato ilícito caracterizador do dano moral. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido".* (REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1º/12/2022).

No caso em tela, a autora comprovou através de consulta por correio eletrônico à Central de Atendimento ao Público da Anvisa, feita por sua patrona, que inexiste vedação à importação do medicamento indicado pela médica assistente, uma vez que não é proibido no país e não faz parte de substâncias sob controle especial definida pela Portaria SVS/MS nº 344/98, com a liberação de sua importação por pessoa física, para uso próprio, como é o caso dos autos (f. 687):

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Anvisa - Resposta ao protocolo: 2024169064

Central de Atendimento ao Público - Anvisa <atendimento.central@anvisa.gov.br>
Seg, 2024-07-22 07:29
Paracannaflaviar@hotmail.com <annaflaviar@hotmail.com>

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a sua solicitação, inicialmente, esclarecemos que RDC nº 28/2011 determina que a importação de produtos acabados pertencentes às classes de medicamentos, produtos para saúde, alimentos, saneantes, cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes, realizadas por pessoa física diretamente e destinadas a uso próprio, está dispensada de autorização pela autoridade sanitária. Ressalte-se que a dispensa de autorização não representa dispensa da fiscalização tanto da Anvisa quanto dos demais órgãos anuentes. Logo, no tocante às normas sanitárias, quanto à importação por pessoa física, essas devem ser sempre observadas pelo importador. Assim, desde que a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária por pessoa física ocorra em quantidade e frequência compatíveis com a duração e a finalidade de tratamento, ou que não caracterize comércio ou prestação de serviços a terceiros, é permitida.

A vedação à importação por pessoa física se dá quando caracterizada a prestação de serviço a terceiros ou importação de medicamentos à base de substâncias constantes na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações, que deverá obedecer ao disposto na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 63, de 9 de setembro de 2008, e suas atualizações, e ainda os medicamentos com restrições de uso descritas em regulamento específico.

O medicamento em questão não é proibido no país e não faz parte da lista de substâncias sob controle especial definida pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. Portanto, a sua importação por pessoa física para uso próprio pode ocorrer por meio de alguma das seguintes modalidades: bagagem acompanhada ou desacompanhada, remessa expressa ou remessa postal internacional.

Para todas essas modalidades, a comprovação do uso próprio pode ser realizada por meio do envio de declaração de uso com a responsabilização do paciente pelo transporte e acondicionamento do material, relatório médico assegurando a responsabilidade pelo uso do medicamento e prescrição médica com a quantidade a ser importada de acordo com posologia especificada pelo profissional médico.

A Declaração de conteúdo deve acompanhar o produto para fins de fiscalização sanitária, quando se tratar de remessa postal.

Esclarece-se que a declaração do paciente e o relatório médico podem ser empregados em mais de um embarque, durante o período de tratamento. No entanto, a cada importação deverá ser enviada nova prescrição com a quantidade importada.

Cabe ressaltar que se trata de produto para o qual ainda não foi confirmado o seu perfil de segurança e eficácia, de modo que o uso de produto não regularizado na Anvisa, para uso próprio, é de responsabilidade do usuário e do profissional prescritor.

O produto em questão não é controlado pela Portaria 344/1998 e suas atualizações e pode ser importado por pessoa física para uso próprio.

Mais informações podem ser obtidas em: https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fimportacao&data=05%7C02%7C%7C16e2d933cb08401d59b808dc
aa418aeb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638572445678205450%7CUnknown%7CTWFp
bGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C
a=qqhNEDVAFX1KGdOYhwIt248Jfnvso2uyavxuzzN9FJo%3D&reserved=0

Tal documento demonstra a anuência da referida agência quanto à utilização do medicamento em questão em território nacional e embora não supra o registro na agência reguladora, tem-se que a desnecessidade de autorização para importação pela Anvisa afasta eventual insegurança sanitária na importação do medicamento, pois permite concluir que houve prévia análise pela agência reguladora quanto à qualidade, eficácia e segurança, peculiaridade esta que afasta o presente caso do entendimento firmado na Tese 990 do STJ.

Desse modo, ainda que o medicamento não tenha sido efetivamente registrado, lícita a sua importação, pois observadas as exigência previstas no artigo 2º, da Resolução nº 28/2008: a) medicamento destinado unicamente, a uso hospitalar ou sob prescrição médica; b) importação vinculada a uma determinada entidade hospitalar e/ou entidade civil representativa, para seu uso exclusivo, não se destinando à revenda ou ao

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

comércio.

No caso, há indicação médica do fármaco e se destina exclusivamente ao uso da autora e emitida a Licença de Importação (LI), conforme demonstram os extratos de declaração de importação às f. 304-5, 324-5 e 346-9, a demonstrar que ocorreu a autorização da importaçãopor pessoa física, com verificação do cumprimento de normas legais e administrativas, segundo a definição constante do endereço eletrônico: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-de-importação.

Deste modo, não se justifica a recusa da ré em custear o remédio, sob o argumento de que não consta no rol da ANS - procedimentos obrigatórios, uma vez que surgiu como única opção terapêutica viável apta a atender a necessidade da requerente, como afirmado por sua médica no relatório de f. 368:

> Trata-se de paciente jovem, com CEC de alto grau, de provável origem em colo uterino, em estágio avançado, com metástases que demonstraram resistência aos tratamentos padrão. Considerando-se o fato de ser doença órfã de opções de tratamento no Brasil, em estágio avançado e resistente aos tratamentos previamente administrados, Tisotumabe Vedotina surge como a única opção terapêutica viável para esta paciente. Paciente já apresenta resposta expressiva documentada por exames de imagem e benefício clinico inequívoco.
>
> Desta forma, considerando-se o benefício com o atual tratamento somado à falta de outras alternativas eficazes disponíveis, solicito que o tratamento com Tisotumabe Vedotina seja mantido a cada 3 semanas, sem atrasos, por tempo indeterminado, até máxima tolerância ou eventual progressão de doença.

Além da efetiva indicação médica quanto ao tratamento, trata-se de moléstia coberta, sendo abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula de exclusão do tratamento do medicamento importado, até porque se trata de neoplásico, com cobertura obrigatória, nos termos do artigo 12, inciso I, alíneas "c" e "g", da Lei 9.656/98 e a parte ré não comprovou nos autos a existência de substituto terapêutico de igual eficácia.

Assim, conclui-se que devido o custeio do medicamento antineoplásico Tivdak 40mg (tisotumabe vedotina) pela seguradora de saúde ré, através de reembolso, para o tratamento da autora.

III) Do reembolso:

O negócio celebrado entre as partes é de seguro saúde e não de plano de saúde, que apesar de possuírem a mesma finalidade de oferecer assistência médica e hospitalar aos seus clientes, tem diferenças.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

No seguro saúde, a contratada não fornece uma rede de atendimento como no plano de saúde, mas apenas providencia o reembolso do usuário pelas despesas médicas e hospitalares, ficando o segurado, de regra, livre para escolher o profissional ou a instituição médica que desejar. O reembolso segue as diretrizes do plano contratado.

A cláusula 1 do contrato de f. 52-84 é expressa em referir a seguro privado de assistência a saúde que tem por objetivo o reembolso das despesas médicas e hospitalares cobertas, com liberdade de escolha de médicos e estabelecimentos médico-hospitalares exclusivamente para os tratamentos realizados na área de abrangência geográfica contratada e de forma excepcional, disponibiliza uma uma lista de profissionais e instituições médicas referenciados, integrantes da rede referenciada (f. 55):

1. OBJETO DO SEGURO

1.1. Nos termos e limites destas Condições Gerais, este seguro tem por objetivo garantir o reembolso das despesas médicas e hospitalares cobertas, efetuadas com o tratamento do Segurado, decorrentes de problemas relacionados à saúde, doença, acidente pessoal e necessidade de atendimento obstétrico, com cobertura de todo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, observadas as Diretrizes de Utilização e suas diretrizes clínicas, editado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) vigente à época do evento, no tratamento das doenças codificadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com Saúde, 10ª Revisão CID 10, da Organização Mundial de Saúde (OMS), observando-se ainda o disposto no inciso I, art. 1º da Lei nº 9656, de 3 de junho de 1998, com liberdade de escolha de médicos e estabelecimentos médico-hospitalares exclusivamente para os tratamentos realizados na área de abrangência geográfica contratada.

1.1.1. Alternativamente ao regime de reembolso e objetivando facilitar a utilização deste seguro, a Seguradora disponibilizará uma lista de profissionais e instituições médicas referenciados, integrantes da rede referenciada, que, por opção dos Segurados, poderá ser utilizada, sendo o pagamento das despesas cobertas efetuado diretamente pela Seguradora, ao prestador de serviços referenciado, por conta e ordem do Segurado.

1.2. Trata-se de seguro privado de assistência à saúde, regido pelo Código Civil Brasileiro, Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.656/1998 e suas regulamentações. O contrato é de adesão, bilateral e aleatório, independentemente da ocorrência dos sinistros cobertos.

Assim, incumbe à ré garantir o reembolso das despesas médicas e hospitalares cobertas decorrentes do tratamento do segurado, com liberdade na escolha dos profissionais médicos e estabelecimentos, de acordo com o limite contratual, ou, alternativamente, disponibilizar rede referenciada, com o pagamento direto aos prestadores de serviços.

A autora se utilizou do seguro saúde da parte ré para internação no Hospital Sírio Libanês em São Paulo /SP, a demonstrar a cobertura do procedimento e do prestador de serviço. A indicação e aplicação do medicamento tisotumabe vedotin se deu pela equipe

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

médica do mesmo hospital (f. 124 e 335):

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS

Resumo de Alta

1494825

Paciente	**Adriana Rolim Pereira Rocha**	Atendimento	**14.549.825**
Idade	53a 11m 7d	Prontuário	341133
Sexo	Feminino	Dt. Entrada	22/01/2024 11:05:05
Convênio	Bradesco Saúde S/A	Leito	D966
Médico Responsável	Dr. Roberto Kalil Filho (CRM 52788)		

Histórico da Internação: Paciente Adriana Rolim Pereira Rocha, 53 anos, ex-tabagista, com antecedente de hipotireoidismo, trombose venosa e embolia pulmonar, carcinoma escamoso metastatico para multiplas cadeias linfonodais, de provavel sitio primario de colo uterino, atualmente em terapia com quimioterapia e imunobiologico, interna com quadro de cansaço aos esforços e dor lombar a direita e flanco direito. Durante internação passou por avaliação clinica, realizou PET-CT que evidenciou progressao de doença (aumento da carga metabólica lesional global, inclusive com surgimento de novas lesões nodais e provável lesão peritoneal no sulco pancreatoduodenal, consistente com progressão de doença). Exames laboratoriais tambem mostraram de amilase e lipase, dimero D, PCR e anemia, relacionados a progressão de doença. PET sem evidencia de foco infeccioso, urina 1 normal, urocultura parcial Aguarda perfil ferro, acido fólico e B12. Avaliada pela oncologista Dra Marina Sahade, sendo indicado nova biopsia de lesão, porem nao era realizada hoje devido ao uso do xarelto. Fará a biopsia ambulatorialmente e o novo tratamento será definido após resultado de biópsia. Paciente evoluiu estavel clinicamente, recebeu alta com orientação de seguimento ambulatorial. Deixo pedido de TP a ser coletado antes da biopsia, que será realizada pelo Dr Publio conforme resultado do exame. Paciente recebeu visita da equipe do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho no dia 22/01/2024.

	Uso do SAME
Diagnóstico Principal de Alta: CEC metastatico com PD	**CID**
Outros Diagnósticos:	**CID**
	CID
Procedimentos Cirúrgicos	**Data**
Procedimentos Invasivos ou Exames com Sedação/Anestesia Realizados	**Data**

Intercorrências: Não

Principais Medicações Administradas:

- Morfina 1mg/1mL Sol inj 2mL (Med. Controlado)

O(a) Sr.(a) foi medicado(a) com antibiótico, é importante mantê-lo pelo periodo fixado: Não
Medição de alta? Não
Restrição de atividade física: Não
Dieta Especial: Não
Outras orientações:

Tipo de Saída: Alta (Alta para Casa)
Motivo da Saída: Inalterado

Importante: Em caso de aparecimento de novos sinais ou sintomas, como, por exemplo, febre, dor não controlada, sonolência excessiva, desmaio, falta de ar, procure o seu médico e/ou retorne ao pronto atendimento do Sírio-Libanês trazendo esta ficha.

Data da Alta: 22/01/2024 18:00

Nome e CRM legível ou carimbo

Impresso em: 25/06/2024 16:06:12 Página 1

0030030010

HOSPITAL SÍRIO·LIBANÊS

Nº Atendimento: 14655675 Same: 34 11
Paciente: Adriana Rolim Idade: 53
Data da Internação: 20/01/2024 Leito: D960
Médico: Marina Sahade

Termo de Responsabilidade sobre medicamentos de propriedade do paciente

Para assinatura do termo, conheça as determinações institucionais referentes ao uso de medicamentos de propriedade do paciente.

Eu _____ RG ou CPF _____

1. Por motivos de ordem de segurança assistencial, não é permitido o uso de medicamentos de propriedade do cliente estiverem padronizados na instituição;
2. A política descrita se aplica portanto a medicamentos não padronizados na instituição;
3. O paciente terá autorização para utilizar os medicamentos de sua propriedade quando forem:
   - Medicamentos fornecidos pela Secretária da Saúde/ Ministério da Saúde, padronizados ou não, com comprova de procedência emitido pela própria Secretária da Saúde e/ou Ministério da Saúde;
   - Medicamentos importados – Não padronizados;
   - Medicamentos de Pesquisa Clínica;
   - Medicamentos em falta no mercado ou de difícil aquisição;

Orientações ao Paciente

- Comunico que fui orientado sobre a política institucional do Hospital Sírio Libanês referente ao uso de medicamentos propriedade do paciente.
- Estou ciente de que ao trazer medicamentos de minha propriedade para uso intra hospitalar assumo a responsabilid da procedência dos mesmos, da qualidade, do armazenamento e do transporte.
- Tenho ciência de que os medicamentos constantes na descrição deste termo deverão ficar armazenados de acordo c os critérios da instituição;

Lista de medicamentos de propriedade do cliente:

Medicamento (Nome comercial)	Qtde	Validade	Lote	Registro no M
Tiratoki 40mg	4 FR	22/2024	197992	☐ SIM ☐ NÃO
				☐ SIM ☐ NÃO
				☐ SIM ☐ NÃO

Recebi o(s) medicamento(s) nas seguintes condições:
☒ Lacre inviolado ☐ Sem lacre ☐ Identificação Clara ☐ Dentro do prazo de validade ☐ Aspecto Normal

Parecer técnico
☒ Favorável ☐ Desfavorável ☐ Uso Consciente

Observações:

Assinatura e Carimbo -Farmacêutico
Roberta Borges dos Santos
Farmacêutica
CRF-SP: 53.218

Este espaço deve ser preenchido pelo paciente ou responsável
☐ Paciente Assinatura: _____
☐ Responsável Nome: _____ Assinatura: _____
Grau de parentesco: _____ Documento de identidade: _____
São Paulo 22 de Janeiro de 20 24 Hora: 10:15

Prevê o artigo 12, inciso II, alínea "g", da Lei nº 9.656/98, dispõe que, **in verbis**:

> *"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...)* ***g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar".***

Portanto, a cobertura, neste caso, deve se dar

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

integralmente, por se tratar de continuidade do tratamento prestado no âmbito hospitalar. Mais uma vez a jurisprudência em socorro à posição adotada:

> *'OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO. EXAME PET-CT. REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME E CONSULTAS MÉDICAS. DANOS MORAIS. Insurgência da ré contra sentença de parcial procedência. 1. COBERTURA EXAME PET-CT. Reembolso de despesas. Conquanto, nos termos do artigo 10, § 13, da Lei 9.656/98 (recém incluído pela Lei 14.454/2022), o rol de procedimento da ANS não possa ser considerado taxativo, o excepcional custeio de procedimentos e medicamentos nele não previsto exige o preenchimento de algum dos requisitos dos incisos I e II da mencionada norma. Parecer do Nat-Jus favorável ao custeio do exame.* ***Cobertura integral devida. 2. MEDICAMENTO. Custeio do medicamento Leustatin****. Tratamento de câncer. Obrigação decorrente de lei (art. 12, I, c, e II, g da Lei 9.656/98). Irrelevância da disciplina infralegal. Não aplicação, no caso, do posicionamento fixado pelo STJ nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP.* ***Delimitação dos termos da condenação para abranger apenas o custeio do medicamento Leustatin prescrito pelo médico, pelo tempo que for necessário.*** *Inviável a condenação da ré neste momento ao custeio de procedimentos não especificados relativos ao tratamento, tais como eventuais cirurgias, sessões de fisioterapia, exames complementares e novos medicamentos, os quais não haviam sido efetivamente prescritos à ocasião do ajuizamento da ação. Sentença reformada neste ponto. 3. REEMBOLSO DE DESPESAS. Exame de biópsia e consultas médicas no valor total de R$ 2.150,00. Não indicada negativa da ré em custear o exame de biópsia ou em oferecer profissionais de sua rede credenciada para realização das consultas pretendidas pelo demandante. Realização de exame e consultas médicas fora da rede credenciada por livre escolha do beneficiário. Reembolso apenas parcial, nos termos e limites do contrato (art. 12, VI, da Lei 9.656/98). Sentença reformada nesse aspecto. 4. DANOS MORAIS. Ocorrência. Situação que excede o*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

mero dissabor. Sofrimento e angústia do autor por conta da gravidade da doença e risco de agravamento em razão da negativa da ré. Valor arbitrado em R$ 10.000,00, o qual se revela adequado e proporcional à hipótese. RECURSO PROVIDO EM PARTE". (Destaquei) (TJSP - AC: 10047255620218260009 São Paulo, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 18/04/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023).

"APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Autor que necessita de tratamento ocular quimioterápico em razão de moléstia em olho direito. Recusa abusiva. Cabe ao médico que atende o paciente e não ao plano de saúde eleger o medicamento mais apropriado. O rol da ANS é meramente exemplificativo e não restritivo. Súmulas 95, 100 e 102 deste Eg. Tribunal de Justiça (Súmula 95: Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico). Reembolso integral. Cláusula de reembolso de difícil compreensão, que deve ser afastada. Danos morais caracterizados. Indenização devida. Montante adequadamente fixado. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento". (TJSP - AC: 10041282720198260084 SP 1004128-27.2019.8.26.0084, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 27/10/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022).

Com a procedência do pedido de reembolso, procedente o pedido de pagamento dos danos materiais indicados nas inicial, conforme comprovantes de pagamento ao credor World Medic S/C Ltda, no montante de R$ 1.607.830,64 (f. 302, 311, 314, 322, 332, 340, 344, 353, 356-7, 360-2, 364 e 686).

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-IBGE desde o desembolso e juros moratórios pela Selic a partir da citação, em 29.7.2024 (f. 689).

IV) Dos danos morais:

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

No que tange aos danos morais, temos que os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem o dever de indenizar ao afirmar que todo aquele que por ação ou omissão dolosa causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, é obrigado a reparar.

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves em sua obra Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10.1.2002). São Paulo : Saraiva, 2003, p. 548, leciona sobre dano moral:

> "*É possível distinguir-se, no campo dos danos, a categoria dos danos materiais, de um lado, dos chamados danos morais, de outro. O dano moral não afetaria o patrimônio do ofendido. Para Pontes de Miranda, "dano patrimonial é o dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não-patrimonial é o que, só atingido o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio" (Tratado, cit., v.26, §3.108, p. 30). Orlando Gomes, por sua vez leciona: Ocorrem as duas hipóteses. Assim, o atentado ao direito, à honra e boa fama de alguém pode determinar prejuízos na órbita patrimonial do ofendido ou causar apenas sofrimento moral. A expressão 'dano moral' deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial.* "

Em que pese os danos morais não se configurarem em razão de mero inadimplemento contratual, na hipótese a recusa do custeio de tratamento em momento de maior necessidade da autora ante a adequada continuidade do tratamento oncológico, agravou o seu estado de angústia, por se tratar moléstia, na qual o risco de vida é constante. Portanto, os fatos superam os meros aborrecimentos cotidianos. Neste sentido:

> *"Plano de saúde. Contrato coletivo. Cancelamento unilateral pela operadora. Usuário em tratamento de transtorno do espectro autista. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. Tese firmada pelo STJ (Tema 1082). Dano moral configurado. Indenização devida. Legitimidade passiva da operadora reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvidos".* (TJSP - AC: 10626708520228260002 São Paulo, Data de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

Julgamento: 29/08/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023).

Por conseguinte, devemos analisar a quantificação do dano moral. O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra acima mencionada, f. 569-70, leciona:

> "*Não tem aplicação, em nosso país, o critério da tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é prefixado...Por outro lado, deve o juiz, "ao fixar o valor, e à falta de critérios objetivos, agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo" (TJMG, Ap. 87.244, 3ª Câm., j. 9-4-1992, Repertório IOB de Jurisprudência, n.3, p. 7679).* "

Assim, diante dos transtornos sofridos, dada a recusa indevida, há que se arbitrar os danos morais em R$ 10.000,00. Os juros de mora incidirão desde a citação, em 29.7.2024 (f. 689), pela taxa Selic com exclusão do IPCA/IBGE, por se tratar de responsabilidade contratual e integralmente pela referida taxa, a partir da data do arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do STJ.

Apesar da indenização por danos morais ser fixada em **quantum** inferior ao requerido pela autora, não haverá sucumbência recíproca, pois o cálculo de dano moral é de mera estimativa. Veja-se:

> "*APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA DE DANO MORAL PELA DESQUALIFICAÇÃO DO CROQUI E BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELO REQUERIDO – INOVAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – VALOR DO DANO MORAL – MANTIDO – JUROS DE MORA – NÃO CONTRATUAL – A PARTIR DO EVENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DA DATA DA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIDO. (...)* ***O fato da indenização por danos morais ser fixada em valor inferior ao requerido pelo autor, não importa em sucumbência, já que a quantia é meramente estimativa*** ." Sem destaques no original (TJMS. Apelação Cível n.º 0835045-63.2016.8.12.0001, Campo Grande, 2.ª Câmara Cível, Relator

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.

Desembargador. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 21.3.2018).

Diante do exposto e mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 2º, 3º, 7º e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, julgo procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento de despesas médicas c.c. indenização por danos morais proposta por **Adriana Rolim Pereira Rocha** para condenar **Bradesco Saúde S/A** ao pagamento do fármaco Tivdak 40mg (tisotumabe vedatina), enquanto durar o tratamento; ao reembolso de R$ 1.607.830,64 com correção monetária pelo IPCA-IBGE desde o desembolso e juros moratórios pela Selic a partir da citação, em 29.7.2024 (f. 689) e pagamento de danos morais em R$ 10.000,00, com a aplicação de juros de mora desde a citação, em 29.7.2024 (f. 689), pela taxa Selic com exclusão do IPCA/IBGE, por se tratar de responsabilidade contratual e integralmente pela Selic a partir da data do arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do STJ.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo honorários advocatícios ao patrono da parte autora em 10% da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2.º, do CPC, considerando a natureza da causa, tempo despendido e valorização do trabalho profissional.

Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Recolhidas eventuais custas remanescentes ou inscrição em dívida ativa, arquivem-se.

P.R.I.

Dourados/MS, 31 de outubro de 2024.

César de Souza Lima
Juiz de Direito

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 31/10/2024 às 15:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806969-45.2024.8.12.0002 e código hyHZCaAz.